

자금세탁방지 핵심요원(기초)

고객확인제도(7) - 특수 유형(2)

Key Points

Q

**불법 사금융 관련 계좌에 대해서는 확인이 되는
즉시 금융회사의 권한으로 계좌의 자금을
몰수할 수 있다.**

A

아닙니다.

최근 불법 사금융업에 의한 민생침해 이슈가
야기되자 규제당국은 불법 사금융업자의
계좌정보를 금융회사에 공유하여 해당 계좌에 대한
입금 및 지급을 금지하는 절차를 마련하도록
요구함. 해당 계좌에 몰수는 법 집행기관의
압류절차 등을 통하여 진행되어야 함

학습목표 TODAY'S GOAL

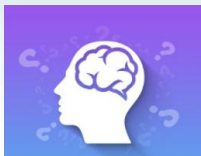
- » 비영리법인의 ML/TF 등의 리스크를 설명할 수 있다.
- » 상품권업자 및 불법 사금융업자에 대한 규제당국의 변화된 시각을 이해할 수 있다.
- » CDD 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다.



학습내용 TODAY'S CONTENTS

- » 비영리법인의 ML/TF 리스크
- » 상품권업자 및 불법 사금융업자에 대한
규제 당국의 변화된 시각
- » CDD 관련 주요 지적사항





AML 사례 학습

“막 긁을수 있게”...상품권 세탁에 ‘100억 결제 한도’ 법카까지

A씨는 인터넷에서 일 자리를 찾다가 백화점 상품권 대량 구매 업무를 맡게 되었는데, 알고 보니 업무를 지시한 이들은 보이스피싱 조직이었음

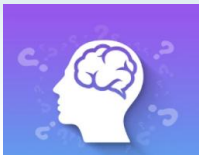
이들은 수표로 받은 피해금으로 수억 원대 백화점 상품권을 사고, 이를 다시 판매소에 넘기는 이른바 '자금세탁'을 조직임.

그런데 '자금세탁'에 활용된 건 결제 한도 100억 원의 법인 체크카드.

A씨는 조직으로부터 상품권 대량 구매와 함께 체크카드 결제 한도를 가장 높게 설정하란 지시를 받음

보이스피싱 조직은 한도가 넉넉한 법인카드를 만드는 게 목적이었는데 한 20~30억, 30억, 50억 이렇게 되면 좋겠다. 100억 해도 된다고 요청을 함.

<출처 : KBS>



AML 사례 학습

“막 긁을수 있게”...상품권 세탁에 ‘100억 결제 한도’ 법카까지

결제 한도가 5천만 원인 개인 체크카드와 달리 법인 체크카드는 사실상 무제한인 걸 노린 것임. 실제로 영수증을 보면 이틀 만에 백화점 상품권 4억 5천만 원어치를 구매함.

이들은 다른 용도로 발급받은 사업자등록증으로도 쉽게 법인 체크카드를 받을 수 있었음

보이스피싱 조직이 사용한 명함에 적혀 있던 사무실에 방문해 보니, 4년 전부터 공공기관 회의실로 사용 중이었음

금융회사에서 법인에 대한 계좌개설시 일부 현장실사를 진행하지만 모든 법인을 대상으로 실시하지 못하는데, 최근 법인(유한회사 등)을 이용한 대포계좌 개설이 증가하고 있어, 현장실사에 대한 프로세스를 재검토해 볼 필요가 있을 것으로 판단됨

<출처 : KBS>



01

비영리법인의 ML/TF 리스크

비영리단체의 개요

법적 형태에 관계없이 학술, 종교, 자선, 문화, 교육, 사회 사업 등의 목적으로 “기금 등” 을 모집 또는 사용하는 단체

- “기금 등”의 범위는 현금, 여행자 수표, 자기앞수표, 우편환, 환어음 등 형태와 수단에 관계없이 모든 종류의 자산 의미.
최근 가상자산도 기부됨



참고 FATF 방법론상 비영리단체

- 자선, 종교, 문화, 교육, 사회 및 인류애적인 목적 또는 기타 선행(good works)을 베풀기 위해 자금을 조성하고 분배하는 법인 또는 단체

1 비영리단체에 대한 강화된 주의의무

비영리단체의 자금세탁 리스크

비영리단체는 다음과 같은 취약점으로 인해 자금세탁에 이용될 위험이 높기 때문에 금융회사의 주의의무가 필요

- 영리법인에 비해 **비교적 설립이 간편**
- 설립목적의 공공성 등에 의해 **상대적으로 완화된 감독기준 적용**
- 기부금 등 대부분 기금은 현금의 형태
- 국제적 조직체계를 갖춘 비영리단체의 경우 국내외 활동 및 금융거래 시 **직·간접적으로 테러자금조달에 이용될 위험 높음**

비영리단체의 자금세탁 리스크 평가 요소

참고 비영리단체의 자금세탁 리스크를 평가하기 위한 요소

- 단체의 목적이나 이념
- 본점이나 지사를 포함한 활동 지역(자금세탁 취약지/테러 활동 위험이 높은 국가)
- 조직 구조
- 기부자나 자원봉사자 정보
- 자금 운용 기준과 지출 기준(기본적인 수익자 정보 포함)
- 기록보관 의무
- 다른 NGO나 정부 등과의 제휴 현황
- 내부통제와 감사

비영리단체의 자금세탁 리스크

비영리단체의 테러자금조달 위험에 대한 국제적 인식

- 미국에 소재하는 대부분의 금융회사는 비영리단체에 대해 고위험 고객으로 간주하여 **모든 비영리단체에 강화된 고객확인 의무 이행**
 - 검증의 부담은 비영리단체에 대한 상세정보 제공 (DB 제공)업체가 존재하고 있어 상대적으로 적은 편
- 최근 몇 년간 FATF 및 각 종 자금세탁방지 국제기구의 총회 등에서 각 회원국들은 **비영리단체의 테러자금조달 가능성에 대한 우려와 규제를 강화할 것을 강조**

향후에도 **비영리단체에 대한 모니터링은 더욱 강화될 것으로 판단**

1 비영리단체에 대한 강화된 주의의무

비영리단체에 대한 주의의무

금융회사는 비영리단체와 관련된 **자금세탁 위험을 예방하고, 완화**시킬 수 있도록 필요한 절차 및 통제방안 수립하여야 함

비영리단체에 대한 고객확인 및 검증

비영리단체에 대한 지속적인 모니터링

1 비영리단체에 대한 강화된 주의의무

비영리단체에 대한 고객확인 및 검증

금융회사는 고객이 비영리단체인 경우 고객확인 및 검증의무 이외에 다음과 같은 정보를 추가로 확인 가능함

비영리단체 설립 목적

조직체계(구조)

기부관련 정보

주요 기부자 정보, 주요 수혜자 정보, 모금/운영/
집행자금 정보

1 비영리단체에 대한 강화된 주의의무

사례연구 - 대통령 스캔들 관련 재단법인

- 2016년에 사회적 이슈가 된 KXX 재단, MXX 재단을 비롯하여 현재 사회적으로 다시 문제가 대두되고 있는 CXX재단은 모두 재단법인 형태로 설립되었음
- KX재단 등의 스캔들은 1983년 아웅산테러 희생자 유가족을 위한 명목으로 설립되었으나, 실질적으로는 재벌들이 정권에 뇌물로 제공한 자금으로 설립된 일해재단 스캔들과 유사함
- 일반적으로 재단은 설립이 용이할 뿐만 아니라 면세 혜택과 더불어 일반기업에 비하여 감사나 세무조사도 느슨한 편이며, 법인의 자금을 사용하는 의사결정도 용이하므로, 자금세탁을 위한 도구로 쉽게 이용됨

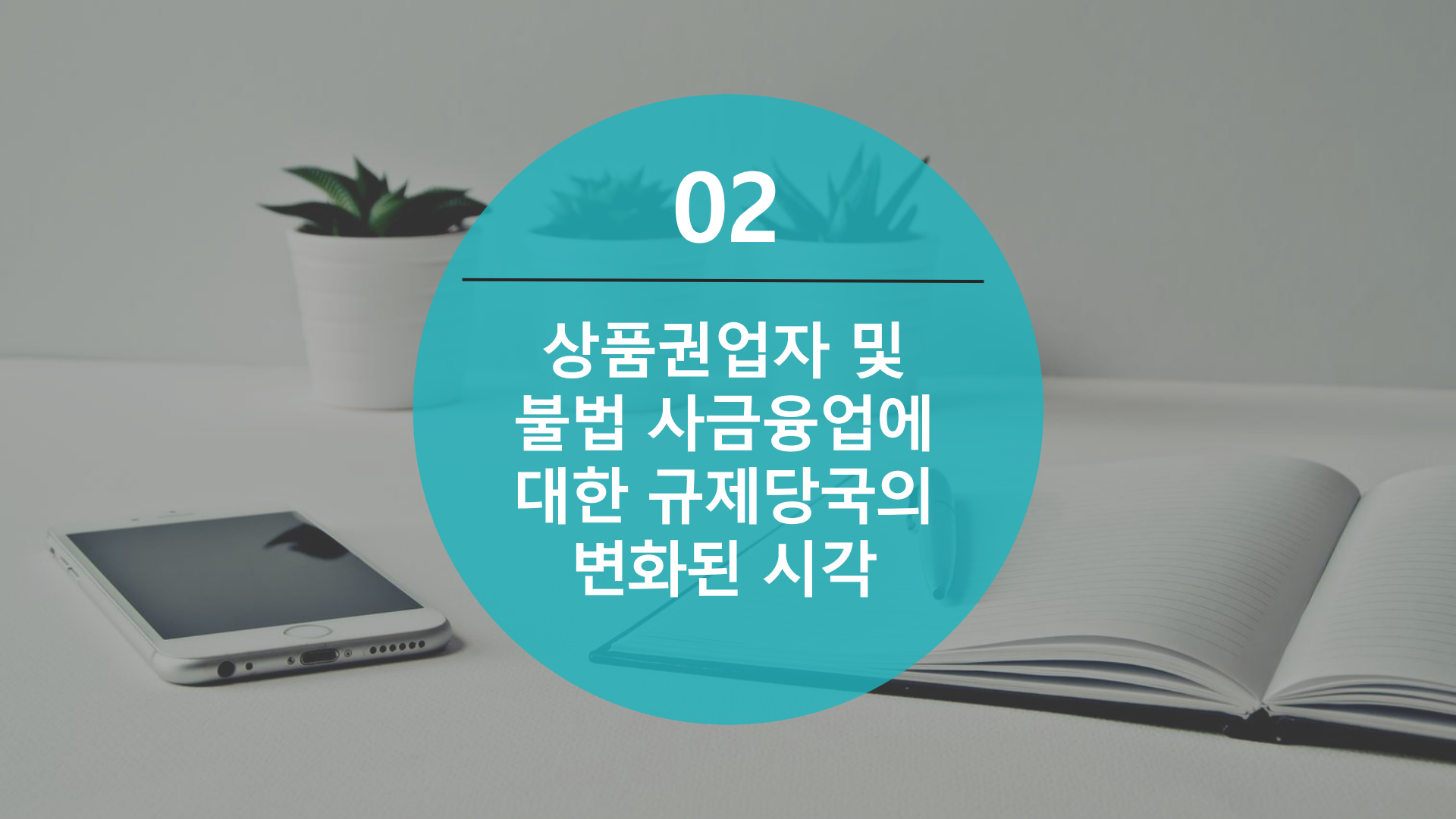
사례연구 – 재단법인의 리스크

- PEP과 관련된 재단법인과 거래를 유지할 것인지에 대한 여부는 최고 경영진 수준에서 논의되어야 할 내용으로서
 - 해당 법인의 자금의 원천에 대한 명확한 확인
 - 해당 자금이 법인의 설립의 목적에 합당하게 사용되는지 여부에 대한 명확한 모니터링
 - 해당 법인에 대한 부정적인 언론보도 등의 유무
(만약 부정적인 언론보도 등이 있었을 경우 이에 대한 충분한 통제책인 마련되었는지 여부)
 - STR 보고가 있었는지 여부(횟수와 보고 내용이 언론 보도 내용과 관련성 여부)와 통제책이 적절하게 마련되었는지 여부를 검토하여 거래 여부를 결정하여야 함

1 비영리단체에 대한 강화된 주의의무

비영리법인의 가상자산 거래 허용

- 2025년 6월부터 비영리법인과 가상자산거래소의 가상자산 매도가 가능해짐. 특히, 비영리법인이 “기부금” 또는 출연금 형태로 받은 가상자산을 처분할 수 있는 길을 열어준 것임
- 은행은 비영리법인의 가상자산 실명계정 연결 신청 시점에 비영리법인 요건 충족 여부 및 가상자산 기부 관련 내부통제기준 마련 여부를 심사하여야 함(자산의 원천에 대한 명확한 확인 등)
- 가상자산거래소는 비영리법인의 가상자산 현금화 시점에 가상자산 기부 상세 내역 및 현금화 내역 일치 여부 등을 점검해야 함.
- 은행 및 가상자산거래소는 비영리법인에 자료 제출을 요구할 수 있고, 자료 제출 거부 시 실명계정 연결 거부, 실명계정을 통한 입출금 제한 등의 조치를 할 수 있음



02

상품권업자 및
불법 사금융업에
대한 규제당국의
변화된 시각

상품권 발행현황

- 지류상품권(종이 상품권)은 백화점·마트·전통시장(온누리)등에서 사용 가능한 실물 형태의 상품권임. 현금과 유사하게 유통과정에서 지급인·수취인·거래상품 등 관련 기록이 남지 않아 자금세탁과의 연결고리가 크다는 특성이 있음
- 특히, 현금에 비해 고액의 상품권 발행이 가능하다는 특성이 있기 때문에 불법자금 수단으로 이용 가능성 높음
- 한국조폐공사에 따르면, 발행액 규모는 2019년 대비 26% 증가(9조 1,157억원). 액면가별로 보면, 2023년 50만원권, 10만원권 발행수량은 각각 약 480만장, 5,045만장으로 고액권 발행수량이 증가함

상품권업자의 자금세탁 리스크 및 대응방안

- ① 지류 상품권의 익명성
 - ② 현금 대비 고액권 발행이 이루어지고 있는 점,
 - ③ 지류 상품권에 대한 규제 체계가 부재한 점
- ✓ 현금과 유사한 방식으로 지류 상품권을 활용해 자금을 은닉하거나, 탈세에 활용하는 사례들이 보고
 - ✓ 상품권 거래를 가장해 자금을 현금화하는 수법이 조직화되고 있음을 확인할 수 있는 사례도 존재

- 상품권업자에 대한 강화된 고객확인 수행
- 상품권업자의 거래에 대한 모니터링 수행

불법 사금융업자에 대한 대응 방안

불법 사금융 증가에 따른 민생침해 이슈

- 2025년 불법사금융 피해 신고 센터가 설치된 이후(2012년 설치) 가장 많은 건수가 접수됨(1만8천237건)
- 세부 신고 유형별로는 미등록대부, 채권추심, 고금리, 불법광고, 불법수수료, 유사수신 순으로 접수됨.
- 특히 미등록 대부업체 신고는 센터 설립 초기인 2012년(619건)과 비교해 15배 가까이로 급증함.

증가 이유

- 소셜미디어(SNS) 등 비대면 채널이 확산하면서 불법 업체의 시장 진입 장벽이 낮아진 영향 또는
- 정부가 가계부채와 부동산 과열 억제를 위해 대출 총량 관리에 나선 가운데 중·저신용자에 대한 제도권 금융 공급이 충분히 확대되지 못하면서 일부 수요가 불법사금융으로 이동했을 가능성

불법 사금융업자에 대한 대응 방안

- 불법 사금융업자(대부업자)에 대한 거래 거절
- 기존 고객이 불법 사금융업자로 확인된 계좌에 대해서는 즉각적인 입금·지급 조치를 통하여 불법 사금융업자의 거래를 차단함
- 불법 사금융업자의 계좌는 규제 당국으로부터 제공됨
- 규제 요건에 맞게 조치를 취하지 못할 경우 불법 사금융업을 통한 민생침해를 허용하는 것이 되므로, 확인된 불법 사금융업자에 대해서는 즉각적인 조치를 취하는 것이 중요함
- 다만, 불법 사금융업자 명단에는 존재하지 않으나, 거래모니터링 등의 과정에서 강한 의심이 있는 경우에는 강화된 고객확인을 수행하고, 필요한 경우 거래 중단 등의 조치가 필요함



03

2025년 고객확인 관련 주요 지적 사항

고객확인업무 위반

법인·단체 고객의 실제소유자 및 설립목적 미확인

- 금융회사는 금융거래를 개시할 목적으로 법인 또는 단체인 고객과 계약을 체결하거나 일회성 금융거래 등을 하는 경우 실제 소유자 및 비영리법인의 경우 설립목적 확인하여야 함에도,
- 법인과 신규거래 등을 하면서 실제 소유자의 성명, 생년월일, 국적 등을 확인하지 않거나, 비영리법인·단체의 설립목적 확인하지 않는 등 고객확인업무 미이행

외국인 고객의 국내거소 등 미확인

- 금융회사는 금융거래를 개시할 목적으로 계약을 체결하거나 일회성 금융거래 등을 하는 경우 고객(외국인 거주자)의 실지명의, 주소, 연락처, 국적, 국내 거소 등 신원에 관한 사항을 확인하여야 함에도,
- 신규 계좌개설 또는 일회성 금융거래 등을 하면서 외국인 고객의 신원에 관한 사항을 확인하지 않거나 국내 거소를 확인하지 않는 등 고객확인업무를 미이행

➤ 해당 고객확인업무를 이행하기 위해 필수적인 증빙서류를 징구하고 일치여부를 확인할 필요

고객확인업무 위반

대리인 등 고객확인업무 위반

- 금융회사는 대리인을 통한 계좌의 신규 개설시 대리인 권한이 있는지 확인하고, 대리인 뿐 아니라 본인의 실명확인증표를 징구하여 본인 및 대리인의 신원을 확인하고 검증하여야 함에도, 신규 계좌개설 등 거래를 하면서 개인고객 본인의 신분증을 확인하지 않거나, 법인 고객의 대리인에 대하여 위임장 등을 통해 대리 권한이 있는지 여부를 확인하지 않는 등 고객확인업무를 미이행
- 신규 계좌개설 등 금융거래를 하기 위해서는 금융거래자의 실지명의 확인이 필요하고, 특히 부모가 미성년자인 명의인을 대신하여 금융거래를 요청하는 경우 그 법정대리인의 권한 유무를 확인(미성년자의 법정 대리인인 부모가 제출하는 가족관계 증명서 및 기본 증명서를 통해 법정대리인(친권) 확인)하여야 하나, 미성년자(명의인)의 계좌 발급업무시 미성년자 법정대리인(친권자)의 권한보유 여부를 제대로 확인하지 못한 결과, 미성년자의 실제 법정대리인(친권자)이 아닌 부모에 의해 계좌가 개설되어 금융실명거래 실명확인 및 고객확인업무를 위반

- 대리인을 통한 신규 계좌개설 등 금융거래 시, 미성년자 등 대리인의 권한 보유 여부를 반드시 확인하여 권한이 없는 자가 금융거래를 할 수 없도록 관리·감독할 필요

고객확인업무 운영 미흡

외국인 및 외국인 설립 법인 고객확인업무 미흡

- 외국인에 대한 고객확인시 비문서적 방법을 통한 확인을 수행하면서도 구체적인 내용을 기록하지 않는 경우가 많아 외국인의 국내 거소 확인이 미흡하게 이루어질 우려가 있고
- 외국인과 외국인 설립 법인에 대한 고객확인 업무 수행 모니터링이 매우 제한적으로 이루어지고 있어 일부 고객확인 정보가 잘못 기재되거나 증빙서류가 등록되지 않은 사례가 있음

- 외국인 및 외국인 설립법인에 대한 고객확인시 **국내 거소 등에 대한 확인을 철저히 하고 증빙서류를 필수로 등록하는 한편**, 고객확인 모니터링 인력의 적정 여부를 검토하여 효과적인 모니터링 체계를 마련하는 동시에 고객확인 관련 교육을 강화할 필요

고객확인업무 운영 미흡

주기적인 고객확인 이행 미흡

- 고객확인 재이행주기가 도래한 고객에게 메시지 발송 등을 통한 적극적인 개별 안내 프로세스가 미흡하고, 고객확인 초기화 조치를 취하고 있는 고위험 고객에 대한 고객확인 재이행 안내 절차 미마련
 - 고객확인 재이행주기 도래 고객에게 고객확인 재이행 안내를 강화하고, 고위험 고객 등 고객확인 초기화 조치 대상 고객에 대하여 조속히 재이행이 이루어질 수 있도록 개선방안을 마련할 필요
 - 효과적인 모니터링 체계를 마련하는 동시에 고객확인 관련 교육을 강화할 필요

요주의인물 자료 관리 소홀

- FATF 지정 위험국가 리스트 관련 데이터는 입수하고 있으나, 이를 고객확인 시스템에 반영되지 않아 위험국가 국적의 고객에 대해 취하여야 하는 거래거절 또는 강화된 고객확인 등 필요한 조치를 적기에 취하지 못할 우려가 있음
 - 고객위험평가 절차 및 업무지침에 따라 요주의인물 리스트를 최신화하여 시스템에 반영하는지 여부 등 고객확인업무 시스템이 적정하게 운용되고 있는지를 주기적으로 점검하고 개선할 필요

고객확인업무 운영 미흡

고객확인 관련 절차 및 업무지침 운용의무 위반

- 금융회사 등은 금융거래등을 이용한 자금세탁방지행위등을 방지하기 위하여 고객확인을 이행하기 위한 업무지침을 작성하고 운영하여야 함에도,
- 전산시스템의 설계, 운영, 모니터링 절차를 미흡하게 구현함에 따라 고객확인 의무를 부적절하게 운영
 - ✓ 전산시스템에 고객확인서에서 확인한 정보와 상이하게 입력
 - ✓ 직업정보를 무직으로 기재한 고객의 자금원찬을 사업소득 또는 근로소득으로 입력
 - ✓ FATF 지정 위험국가 국적자 등 요주의인물인 고객과의 거래시 준법감시인의 승인을 받도록 하고 있으나, 전산 시스템에는 강제되지 않아 준법감시인의 승인 누락
 - ✓ 대리인 정보가 본인 고객정보와 연계되지 않아 해당 거래의 대리인 거래 여부를 확인 불가
 - ✓ EDD가 필요한 고위험 고객에 대한 고객확인시, 신원정보 확인과 추가정보 확인을 별도 화면에서 분리 수행하면서, 신원정보 확인만 필수 절차로 설정하여 추가정보 확인 없이도 고객확인 절차가 완료

➤ 고객확인 의무 관련한 절차를 마련하여야 함은 물론, 전산시스템이 관련 절차 및 업무지침에 따라 적정하게 운용되고 있는지 관리·점검할 필요

고객위험평가 관련 절차

고객위험평가 관련 절차 및 업무지침 운영의무 위반

- 금융회사등은 ML/TF 행위의 방지를 위하여 고객확인시, 고객의 자금세탁행위등의 위험평가를 수행할 때 따라야 할 절차 및 업무지침을 작성·운용하여야 함에도
- ✓ 고객위험을 평가하는 절차와 방법을 전산시스템에 부적절하게 반영하여 운영하고 있고, 효과적인 모니터링 절차가 미흡하여 고위험으로 평가될 수도 있는 고객이 다른 위험등급(중·저위험)으로 평가
 - ✓ 위험평가모델의 평가요소 중 일부 평가요소에 고객정보가 반영되지 않은 채로 고객위험평가를 수행
 - ✓ 위험평가지 ‘신규위험평가모델’과 ‘향동위험평가모델’을 순차적으로 적용하여 하나라도 고위험인 경우, 고위험 고객으로 식별해야 하나, ‘신규위험평가모델’로만 위험평가를 수행하여 중·저위험으로 변경
 - ✓ 고객위험평가시스템을 구축한 이후 시스템의 설계·운영의 적정성에 대한 검증 및 점검 미실시



정리하기 이번 시간 주요 학습내용을 정리해보겠습니다.

- ▶ 비영리법인의 ML/TF 등의 리스크를 설명할 수 있다.
- ▶ 상품권업자 및 불법 사금융업자에 대한 규제당국의 변화된 시각을 이해할 수 있다.
- ▶ CDD 관련 주요 지적사항을 이해할 수 있다.

본 교육자료는 한국금융연수원의 허가 없이 무단으로 복제, 배포, 전재, 2차적 저작물 작성 등을 금하며, 적발 시 저작권법에 의하여 민·형사상의 책임 등 불이익을 당할 수 있습니다.

Thank
you!

고객확인제도(7)
- 특수 유형(2)